



PUTUSAN

Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ANWAR JUNAEDY NAIBAHO;**
Tempat lahir : Tarutung;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/19 Juni1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Wanaherang,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **YOYON ADI CANDRA alias YOYON;**
Tempat lahir : Tarutung;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/7 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bantar Kambing, Kampung Moyan, RT/RW. 003/003, Kelurahan Bantar Jaya, Kecamatan Ranca Bumur, Kota Bogor/Kebayoran, Kelurahan Batang Kecamatan Batang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : **KASMALI alias SLAMET;**
Tempat lahir : Batang;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/27 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebanyon, Kelurahan Batang,
Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan (KKM III/
Pembantu Kepala dan Wakil KKM)
KM. Cahaya Budi Makmur 1122
GT.299 Nomor 7678/BC);

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 September 2022 dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU
KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023



diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR JUNAEDY NAIBAHO, YOYON ANDI CANDRA dan KASMALI alias SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt.299 No. 7678/BC;
 - 1 (satu) bundel dokumen asli Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt. 299 No. 7678/BC;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Solar $\pm$ 60.000 (enam puluh ribu) liter yang telah dilakukan penjualan langsung senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Mandiri a.n.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023



RPL 106 PDT KEJARI SBG UTK PIDSUS DAN LELANG dengan nomor : 107-00-1295703-3;

- 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 inchi dengan panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *gold*;

Dipergunakan dalam berkas perkara Tjeng Huat;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara Kusbianto;

- 1 (satu) lembar bon faktur pembayaran jasa lantai tanggal 20 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar sales *invoice* PT. Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;
- Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) mesin Robin;
- 2 (dua) buah selang;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sutrisno alias Tris;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR JUNAEDY NAIBAHU, Terdakwa II. YOYON ADI CANDRA alias YOYON, dan Terdakwa III. KASMALI alias SLAMET tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infix warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ANWAR JUNAEDY NAIBAHO;

- 1 (satu) bundel dokumen asli Kapal KM. CAHAYA BUDI MAKMUR 1122 Gt. 299 No. 7678/BC;
- Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 2 (dua) jerigen/jeriken;
- 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 inchi dengan panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *gold*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembayaran jasa rantai tanggal 20 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar sales *invoice* PT. Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;
- Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) mesin Robin;
- 2 (dua) buah selang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya akan tetapi itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 pada pukul 05.00 WIB tepatnya di $\frac{1}{2}$ mil dari Pulau Poncan Perairan Sibolga Satuan Polisi Perairan dan Udara pada Polres Sibolga yang saat itu sedang melakukan patroli rutin telah melakukan penangkapan terhadap Kapal KM. Cahaya Budi Makmur;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 60 (enam puluh) ton Bahan Bakar Minyak Jenis Solar pada tiga palka bagian depan Kapal KM. Cahaya Budi Makmur;
 - Bahwa diketahui dari 60 (enam puluh) ton Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang ditemukan 48 (empat puluh delapan) ton diantaranya adalah milik Sutrisno yang dititipkan kepada Budi (Bos dari Kapal KM. Cahaya Budi Makmur dan yang memberikan perintah kepada Terdakwa dan rekan-rekannya);
 - Bahwa untuk menitipkan 48 (empat puluh delapan) ton Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Sutrisno membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah)/liter sehingga totalnya adalah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening Budi;
 - Bahwa tujuannya adalah untuk dibawa ke tengah laut dan diserahkan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023



kepada kapal lain;

- Bahwa selain BBM milik Sutrisno tersebut juga ditemukan 30 (tiga puluh) ton Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik Budi;
 - Bahwa sebagian dari BBM tersebut hendak digunakan sendiri oleh Kapal KM. Cahaya Budi Makmur dan sisanya diserahkan kepada kapal lain;
 - Bahwa dari Kapal KM. Cahaya Budi Makmur tersebut terdapat 18 (delapan belas) orang yang berada di atas kapal namun hanya Saksi Kusbianto (wakil Nahkoda), Saksi Tjeng Huat (Nahkoda), Para Terdakwa yang dijadikan Tersangka dalam proses hukum;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Kapal KM. Cahaya Budi Makmur tidak memiliki perizinan berusaha untuk melakukan pengangkutan maupun niaga atas nama Badan Usaha dari pemerintah pusat;
 - Bahwa Para Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin dan ABK mengetahui Kapal KM. Cahaya Budi Makmur peruntukannya adalah Kapal untuk menangkap ikan;
 - Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya tidak mendapatkan keuntungan dari mengangkut BBM milik Sutrisno tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya memperoleh upah dari Budi;
 - Bahwa upah yang diterima Para Terdakwa dari Budi adalah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari dan tidak ada upah bulanan;
 - Bahwa awalnya Kapal KM. Cahaya Budi Makmur berlayar dari Jakarta-Sibolga untuk menyelamatkan korban KM Ocean yang tenggelam dan kapal tersebut milik Budi;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan tidak terdapat unsur kesalahan pada perbuatan Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah orang awam serta tidak memperoleh keuntungan atas perbuatannya adalah tidak tepat;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin dan ABK sepatutnya menyadari peruntukan Kapal KM. Cahaya Budi Makmur adalah untuk menangkap ikan sehingga perbuatan Para Terdakwa yang melaksanakan perintah Budi untuk mengangkut BBM Solar adalah tidak sesuai dengan peruntukan kapal, terlebih lagi Para Terdakwa dan rekan-rekannya di persidangan tidak dapat membuktikan adanya perizinan berusaha untuk melakukan pengangkutan maupun niaga atas nama Badan Usaha dari pemerintah pusat;
5. Bahwa Para Terdakwa mengetahui secara sadar setelah menerima perintah dari Budi setelah menerima pengisian 48 (empat puluh delapan) ton Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik Sutrisno di PT. ASSA selanjutnya BBM Solar tersebut akan dibawa ke tengah laut ke kapal lain;
6. Bahwa BBM Solar adalah termasuk kategori BBM bersubsidi dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Tjeng Huat (Nahkoda) dan Saksi Kusbianto bertindak sebagai Wakil Nahkoda. Dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Februari 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis solar untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 333/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 14 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: **I. ANWAR JUNAEDY NAIBAHO**, **II. YOYON ADI CANDRA** alias **YOYON** dan **III. KASMALI** alias **SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt.299 No. 7678/BC;
 - 1 (satu) bundel dokumen asli Kapal KM. Cahaya Budi Makmur 1122 Gt. 299 No. 7678/BC;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Solar $\pm$ 60.000 (enam puluh ribu) liter yang telah dilakukan penjualan langsung senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan disetorkan ke rekening Mandiri a.n RPL 106 PDT KEJARI SBG UTK PIDSUS DAN LELANG dengan nomor : 107-00-1295703-3;
 - 2 (dua) buah selang ukuran 2,5 inchi dengan panjang $\pm$ 50 (lima puluh) meter;
 - 1 (satu) unit mesin pompa alkon listrik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *gold*;Dipergunakan dalam berkas perkara Tjeng Huat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infix warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;Dipergunakan dalam berkas perkara Kusbianto;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembayaran jasa lantai tanggal 20 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar sales *invoice* PT. Agung Sumatera Samudera Abadi tanggal 31 Agustus 2022;
 - Uang tunai sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) mesin Robin;
 - 2 (dua) buah selang;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Sutrisno alias Tris;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 4814 K/Pid.Sus/2023